



ŘÁD PROVOZOVATELE PŘEPRAVNÍ SOUSTAVY

NET4GAS, s.r.o.

Kontakty

Název provozovatele:	NET4GAS, s.r.o.
Organizační jednotka:	Prodej kapacity
Adresa:	Na Hřebenech II 1718/8 140 21 Praha 4 – Nusle
E-mail:	capacitybooking@net4gas.cz
Internetové stránky:	www.net4gas.cz



OBSAH

A.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ A DEFINICE	3
1.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ	3
2.	DEFINICE	3
B.	OBCHODNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY	6
3.	RÁMCOVÁ SMLOUVA	6
4.	REZERVACE PŘEPRAVNÍCH KAPACIT	6
5.	POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN	8
6.	OMEZENÍ NEBO PŘERUŠENÍ PŘEPRAVY PLYNU	9
7.	KVALITA PLYNU	9
8.	MĚŘENÍ	10
9.	NOMINACE PŘEPRAVY	10
10.	ALOKACE MNOŽSTVÍ ENERGIE PLYNU	12
11.	CENA	12
12.	FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY	12
13.	SEKUNDÁRNÍ TRH S PŘEPRAVNÍ KAPACITOU	15
C.	ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY	16
14.	VYHODNOCENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ ODCHYLEK ZAHRANIČNÍHO ÚČASTNÍKA	16
D.	POSTUPY PRO ŘÍZENÍ PŘEKROČENÍ KAPACITY V PŘÍPADĚ SMLUVNÍHO PŘEKROČENÍ KAPACITY	20
15.	NAVÝŠENÍ KAPACITY PROSTŘEDNICTVÍM REŽIMU VYTVÁŘENÍ NADMĚRNÉ POPTÁVKY A ZPĚTNÉHO ODKUPU	20
16.	VZDÁNÍ SE SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ KAPACITY	21
17.	DLOUHODOBÝ MECHANISMUS ZTRÁTY V PŘÍPADĚ NEVYUŽITÍ PŘEPRAVNÍ KAPACITY	22
E.	SPOLEČNÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	24
18.	MLČENLIVOST	24
19.	ZMĚNA ŘÁDU	24
20.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	24
	PŘÍLOHA Č. 1. PODMÍNKY FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI UŽIVATELE SOUSTAVY	25
	PŘÍLOHA Č. 2. KVALITATIVNÍ PARAMETRY PLYNU	28
	PŘÍLOHA Č. 3. VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ BODY PŘEPRAVNÍ SOUSTAVY	29
	PŘÍLOHA Č. 4. TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ K PŘEPRAVNÍ SOUSTAVĚ	33



A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A DEFINICE

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Řád provozovatele přepravní soustavy (dále jen „**Řád**“) vychází z Nařízení ES č. 715/2009 (dále jen „**Nařízení**“), nařízení Komise (EU) č. 984/2013 (dále jen „**CAM NC**“), zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Energetický zákon**“) a souvisejících prováděcích právních předpisů.

2. DEFINICE

Pro účely Řádu se použijí definice uvedené v právních předpisech uvedených v čl. 1 a dále následující definice:

„**Aktivní přepravce**“ – provozovatel přepravní soustavy, kterému je podávána Jediná nominace,

„**Aktivní uživatel soustavy**“ – Uživatel soustavy, který podává Jedinou nominaci,

„**Alokační režim**“ – pravidla přidělení množství energie plynu jednotlivým Uživatelům soustavy na vstupních, resp. výstupních bodech přepravní soustavy,

„**Aukce zpětného odkupu**“ – aukce, při níž Uživatelé soustavy nabízejí Přepravci k odkupu svou smluvní kapacitu,

„**Dodatečná pevná kapacita**“ – pevná nekoordinovaná přepravní kapacita v režimu na následující den na hraničním bodě nabízená nad rámec technické kapacity na základě dynamického přepočítávání kapacit a zvážení rizika skutečného využití technické kapacity na daném hraničním bodě v rámci navýšení kapacity prostřednictvím režimu vytváření nadměrné poptávky a zpětného odkupu podle ustanovení přílohy č. 1 Nařízení,

„**EURIBOR**“ – Euro Interbank Offered Rate je úroková sazba „Euribor“ vyjádřená v procentech a publikovaná na stránkách [http:// www.euribor-ebf.eu/](http://www.euribor-ebf.eu/),

„**ERÚ**“ – Energetický regulační úřad,

„**Informační systém**“ – chráněná zóna internetových stránek Přepravce nebo aukční rezervační platformy, která slouží k podávání on-line žádostí o rezervaci přepravní kapacity, k uskutečňování aukcí přepravní kapacity nebo kapacity zpětného odkupu a pro výměnu obchodních informací mezi Přepravcem a Uživatelé soustavy na základě Smlouvy o přepravě plynu,

„**Jediná nominace**“ – Nominace přepravy, kterou zasílá Aktivní uživatel soustavy Aktivnímu přepravci jménem svým a jménem Pasivního uživatele soustavy. Touto Nominací přepravy se oznamuje Aktivnímu přepravci množství energie plynu, které hodlají přepravit přes příslušný bod přepravní soustavy,

„**Kilowatthodina**“ nebo „**kWh**“ – jednotka používaná pro vyjádření energie plynu na základě jeho Spalného tepla; jedna Kilowatthodina (kWh) se rovná 3,6 MJ,

„**Matching**“ – proces sesouhlasování a potvrzování Nominací přepravy na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy,



„m³“ – jednotka používaná pro vyjádření objemu plynu naměřeného při teplotě 15°C, tlaku 101,325 kPa a relativní vlhkosti $\phi = 0$,

„**Nominace přepravy**“ – oznámení, kterým Uživatel soustavy oznamuje Přepravci množství energie plynu, které hodlá přepravit přes příslušný bod přepravní soustavy,

„**OBA**“ – Alokační režim na vstupních a/nebo výstupních bodech přepravní soustavy, ve kterém platí, že množství nominovaná Uživatелеm soustavy na těchto bodech jsou považována za dodaná; zodpovědnost za tuto službu a její zřízení na sebe přebírá Přepravce,

„**Pasivní přepravce**“ – provozovatel přepravní soustavy na druhé straně hraničního bodu než je Aktivní přepravce, kterému Aktivní Přepravce předává Jedinou nominaci podanou Aktivním uživatelem soustavy jménem Pasivního uživatele soustavy,

„**Pasivní uživatel soustavy**“ – protistrana Aktivního uživatele soustavy, jejímž jménem Aktivní uživatel soustavy podává Jedinou nominaci,

„**Pravidla trhu s plynem**“ – vyhláška Energetického regulačního úřadu o Pravidlech trhu s plynem, v platném znění,

„**PRIBOR**“ – (Prague Interbank Offered Rate) je úroková sazba CZK PRIBOR vyjádřená v procentech a publikovaná na stránkách www.cnb.cz,

„**Propojovací dohoda**“ – dohoda mezi Přepravcem a provozovatelem propojené přepravní nebo distribuční soustavy nebo provozovatelem zásobníku plynu, jejímž předmětem je úprava vzájemných vztahů týkajících se zejména měření množství energie plynu, alokace množství energie plynu a podmínek provozu vzájemně propojených plynárenských soustav,

„**Pro-rata**“ - Alokační režim na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy, ve kterém platí, že Uživateli soustavy jsou přidělena množství dodané energie plynu na základě skutečně naměřených údajů v poměru jeho Nominací přepravy; dále také princip přidělování přepravní kapacity na základě Volné přepravní kapacity a to v poměru k požadované přepravní kapacitě,

„**Provozní tlak**“ – takový přetlak plynu v MPa, který udržuje Přepravce na přepravní soustavě s cílem efektivního využití soustavy; je dán rozdílem mezi absolutním tlakem a atmosférickým tlakem,

„**Předávací místo**“ - místo předání plynu mezi dvěma účastníky trhu s plynem, kde se provádí měření množství předávaného a přebíraného plynu, a popřípadě též měření tlaku předávaného a přebíraného plynu, regulace průtoku plynu, měření kvality plynu pro potřeby výpočtu jeho dodávky v kWh a přenos dat do dispečinků,

„**Předávací tlak**“ – okamžitá hodnota Provozního tlaku na Předávacích místech,

„**Přepravce**“ – provozovatel přepravní soustavy, kterým je společnost NET4GAS, s.r.o.,

„**Rámcová smlouva**“ - smlouva v listinné podobě umožňující rezervaci přepravní kapacity, čímž je uzavřena Smlouva o přepravě plynu ,

„**Rosný bod vody**“ – teplota ve stupních Celsia, při které při provozním tlaku začíná kondenzovat vodní pára obsažená v plynu,

„**Rosný bod uhlovodíků**“ – teplota ve stupních Celsia, při které při provozním tlaku začínají kondenzovat uhlovodíky obsažené v plynu,

„**Smluvní strana**“ – jedna ze stran uzavřené Smlouvy o přepravě plynu,

„**Smlouva o bezpečnostním certifikátu**“ – smlouva, na jejímž základě Přepravce vystaví a předá bezpečnostní certifikát Uživateli soustavy, který ho opravňuje ke vstupu do Informačního systému,



„**Smlouva o přepravě plynu**“ – smlouva o poskytnutí služby přepravy plynu podle Energetického zákona,

„**Spalné teplo**“ – teplo, vyjádřené v kWh, uvolněné úplným spálením 1 m³ plynu stechiometrickým množstvím kyslíku nebo vzduchu za konstantního tlaku (101,325 kPa a teploty 15°C), přičemž všechny produkty spalování, ochlazené na výchozí teplotu, jsou v plynném stavu kromě vody, která při výchozí teplotě zkondenzuje; jako výchozí se uvažuje teplota 15°C,

„**Uživatel soustavy**“ – subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, jenž vstupuje do vztahu s Přepravcem za účelem přepravy plynu, a

„**Volná přepravní kapacita**“ – část technické kapacity, odpovídající technické kapacitě po vyjmutí smluvní kapacity a po vyjmutí vyčleněné přepravní kapacity v souladu s čl. 8 CAM NC.



B. OBCHODNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY

3. RÁMCOVÁ SMLOUVA

- 3.1. Uživatel soustavy podává žádost o uzavření Rámcové smlouvy v případě, že má právo přístupu třetích stran do přepravní soustavy přiznané podle Energetického zákona.
- 3.2. Žádost o uzavření Rámcové smlouvy musí být doručena Přepravci v písemné formě na formuláři žádosti zveřejněném na internetových stránkách Přepravce. Uživatel soustavy doručí vyplněnou žádost spolu s dokumenty dle bodu 3.3 tohoto článku buď osobně nebo zašle doporučeně poštou nebo kurýrem nebo prostřednictvím datové zprávy.
- 3.3. Žádost o uzavření Rámcové smlouvy musí obsahovat zejména následující údaje a k žádosti musí být přiloženy následující dokumenty:
 - 3.3.1. kontaktní údaje Uživatele soustavy (jméno/obchodní firma, adresa/sídlo, IČ, DIČ, kontaktní osoby, telefon, fax, e-mail, bankovní spojení, přidělený EIC kód), včetně údajů pro zajištění 24hodinového kontaktu s Přepravcem;
 - 3.3.2. čestné prohlášení o zajištění denní nepřetržité (24hodinové) komunikace s Přepravcem přes k tomu určené webové rozhraní anebo na bázi zabezpečené komunikace protokolem XML včetně seznamu osob pro udělení práva přístupu do Informačního systému; a
 - 3.3.3. údaje pro celní úřad: status dováženého plynu, druh spotřeby a dokumenty potřebné na základě statutu dováženého plynu, pokud se aplikuje.
- 3.4. Žádost o uzavření Rámcové smlouvy musí být doručena Přepravci nejpozději 10. pracovní den před začátkem přepravy do 10:00 hodin.
- 3.5. Přepravce vyhodnotí žádost o uzavření Rámcové smlouvy a v případě kladného vyhodnocení zašle do 5 pracovních dnů od podání žádosti nejpozději však 4. pracovní den do 16:00 hodin před začátkem přepravy Uživateli soustavy zpět podepsané návrhy Rámcové smlouvy a Smlouvy o bezpečnostním certifikátu.
- 3.6. Uživatel soustavy doručí Přepravci zpět podepsanou Rámcovou smlouvu a Smlouvu o bezpečnostním certifikátu nejpozději 2 pracovní dny do 12:00 hodin před začátkem přepravy.

4. REZERVACE PŘEPRAVNÍCH KAPACIT

- 4.1. Přepravce umožňuje Uživateli soustavy rezervovat přepravní kapacity způsobem stanoveným v Pravidlech trhu s plynem.
- 4.2. Druhy přepravní kapacity a postupy a termíny pro rezervaci přepravní kapacity jsou stanoveny v Pravidlech trhu s plynem. Provozovatel přepravní soustavy zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup odkazy na aukční rezervační platformu pro jednotlivé hraniční body. Provozovatel přepravní soustavy zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o velikosti podílu vyčleněné přepravní kapacity podle čl. 8 NC CAM.
- 4.3. Předpokladem pro podání žádosti o rezervaci přepravní kapacity je uzavření Rámcové smlouvy, uzavření Smlouvy o bezpečnostním certifikátu a splnění podmínky finanční způsobilosti dle přílohy č. 1 k Řádu.

- 4.4. Uživatel soustavy podává žádost o rezervaci přepravní kapacity elektronicky v Informačním systému. Žádost o rezervaci přepravní kapacity na hraničním bodě podává Uživatel soustavy na aukční rezervační platformě.
- 4.5. Veškerá komunikace, pokud není stanoveno jinak, mezi Přepravcem a Uživatelem soustavy podle tohoto článku bude probíhat pouze v Informačním systému.
- 4.6.
- 4.7. V případě poruchy Informačního systému probíhá proces podání a potvrzení žádosti o rezervaci přepravní kapacity telefonicky s následným potvrzením e-mailem.
- 4.8. Minimální přepravní kapacita, kterou si Uživatel soustavy může pro jeden vstupní bod přepravní soustavy nebo výstupní bod přepravní soustavy rezervovat, je 10 kWh/den. Toto pravidlo neplatí pro rezervaci přepravní kapacity prostřednictvím aukční rezervační platformy, kde se použijí pravidla příslušné aukční rezervační platformy.
- 4.9. Od okamžiku doručení žádosti o rezervaci přepravní kapacity do Informačního systému se považuje tato žádost o rezervaci ze strany Uživatele soustavy za závaznou.
- 4.10. Přepravní kapacita na hraničním bodě je rezervována okamžikem zveřejnění výsledků aukce přepravní kapacity, pokud Uživatel soustavy splňuje podmínky finanční způsobilosti dle přílohy č. 1 k Řádu.
- 4.11. Smluvní strana je oprávněna vyžádat si od druhé Smluvní strany písemné potvrzení obsahu Smlouvy o přepravě plynu obsahující smluvní ujednání obsažená ve Smlouvě o přepravě plynu do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o přepravě plynu (dále jen „**Potvrzení**“). Potvrzení Smluvní strana doručí buď osobně nebo zašle doporučeně poštou nebo kurýrem na adresu druhé Smluvní strany. Potvrzení musí obsahovat především následující náležitosti:
 - 4.11.1. identifikace Smluvních stran;
 - 4.11.2. označení vstupního / výstupního hraničního bodu / bodu virtuálního zásobníku plynu/ odběrného místa zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě/ bodu výroby plynu;
 - 4.11.3. výše přepravní kapacity;
 - 4.11.4. doba, na kterou byla Smlouva o přepravě plynu uzavřena;
 - 4.11.5. datum uzavření Smlouvy o přepravě plynu; a
 - 4.11.6. registrační číslo Přepravcem přidělené Rámcové smlouvě, na jejímž základě byla uzavřena předmětná Smlouva o přepravě plynu.
- 4.12. Aniž by bylo dotčeno ustanovení 4.11 výše, Smluvní strana, které je doručeno Potvrzení, zkontroluje údaje obsažené v Potvrzení. V případě nesouladu údajů uvedených v Potvrzení s údaji uvedenými ve Smlouvě o přepravě plynu dle názoru Smluvní strany, již bylo Potvrzení doručeno, informuje tato Smluvní strana do 5 pracovních dnů druhou Smluvní stranu o tomto nesouladu údajů o Smlouvě o přepravě plynu. Pokud dojde k odeslání Potvrzení ve lhůtě do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o přepravě plynu oběma Smluvními stranami a údaje uvedené v Potvrzeních se liší, považují se obě Potvrzení za námitky k obsahu Potvrzení druhé Smluvní strany.
- 4.13. Postup pro řešení nedostatku přepravních kapacit na bodech virtuálního zásobníku plynu, na bodech výroby plynu a na hraničních bodech je stanoven v Pravidlech trhu s plynem.

5. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1. Přepravce:

- 5.1.1. převezme k přepravě na vstupních bodech přepravní soustavy takové množství energie plynu, které je určeno Nominací přepravy,
- 5.1.2. předá na výstupních bodech přepravní soustavy takové množství energie plynu, které je určeno Nominací přepravy,
- 5.1.3. dodržuje na výstupních bodech z přepravní soustavy ukazatele kvality plynu dle přílohy č. 2 k Řádu,
- 5.1.4. dodržuje na výstupních bodech přepravní soustavy hodnoty tlaku dle Propojovací dohody s příslušným provozovatelem distribuční soustavy, navazujícím provozovatelem přepravní soustavy, resp. provozovatelem zásobníku plynu,
- 5.1.5. oznámí nejméně 42 dnů předem Uživatelům soustavy započetí a skončení omezení nebo přerušení přepravy plynu při provádění plánovaných stavebních úprav a plánovaných oprav na zařízení přepravní soustavy, a
- 5.1.6. neprodleně upozorní prostřednictvím Informačního systému a telefonicky dotčené Uživatele soustavy na nesoulad Nominací přepravy při Matchingu, a to v případě, že Matching provádí Přepravce.

5.2. Uživatel soustavy

- 5.2.1. dodá do přepravní soustavy množství energie plynu odpovídající Nominaci přepravy,
- 5.2.2. odebere z přepravní soustavy množství energie plynu odpovídající Nominaci přepravy,
- 5.2.3. zavazuje se, že na vstupních bodech přepravní soustavy dodrží provozovatel předcházejícího plynového zařízení ukazatele kvality plynu dle přílohy č. 2 k Řádu,
- 5.2.4. zavazuje se, že na vstupních hraničních bodech přepravní soustavy dodrží provozovatel předcházející přepravní soustavy hodnoty tlaku dle přílohy č. 3 k Řádu,
- 5.2.5. dodrží velikost smluvní kapacity na jednotlivých vstupních, resp. výstupních bodech přepravní soustavy,
- 5.2.6. zaplatí za přepravu na základě uzavřené Smlouvy o přepravě plynu cenu dle článku 11,
- 5.2.7. poskytne Přepravci všechny informace požadované na základě a v souladu s Řádem a Smlouvou o přepravě plynu,
- 5.2.8. splní podmínky finanční způsobilosti v souladu s přílohou č. 1 k Řádu,
- 5.2.9. bude v rámci operativního kontaktu s Přepravcem nejpozději do 30 minut reagovat zásahem v Informačním systému,
- 5.2.10. zašle Přepravci nejpozději do 14:00 hodin pracovního dne předcházejícího dni zahájení přepravy elektronicky:



- 5.2.10.1. obchodní firmu provozovatele přepravní soustavy, který zajišťuje přepravu na propojené přepravní soustavě, daný vstupní a/nebo výstupní bod, směr přepravy; a
- 5.2.10.2. kód Uživatele soustavy a jeho časovou platnost na této propojené přepravní soustavě, který plyn Uživateli soustavy dodává, resp. plyn od něho odebírá.

6. OMEZENÍ NEBO PŘERUŠENÍ PŘEPRAVY PLYNU

- 6.1. Přepravce omezí nebo přeruší přepravu plynu v případech stanovených v Energetickém zákoně.
- 6.2. Pokud součet Nominací přepravy na příslušném bodě přepravní soustavy překročí množství energie plynu, odpovídající technické kapacitě daného bodu, provede Přepravce přerušení přepravy. Pořadí, v jakém se přerušení provádí, je stanoveno podle časového okamžiku rezervace přerušitelné přepravní kapacity tak, že nejdříve se přerušuje přeprava plynu podle Smluv o přepravě plynu uzavřených nejpozději. V případě že není třeba přerušit Smlouvy o přepravě plynu uzavřené ve stejném okamžiku zcela, přeruší se pouze z části podle principu pro-rata, kdy váhou je výše jednotlivých Nominací přepravy.
- 6.3. Přepravce přeruší přepravu plynu při neoprávněném odběru plynu u odběrného místa zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě na písemnou žádost Uživatele soustavy, který do daného odběrného místa dodává plyn, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.
- 6.4. Přepravce informuje nejpozději do 4 pracovních dnů od doručení informace dle odst. 6.3 dotčené účastníky trhu s plynem o přerušení přepravy plynu do odběrného místa zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě.
- 6.5. Na základě písemné žádosti Uživatele soustavy Přepravce opět obnoví přepravu plynu do odběrného místa zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě, a to do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.
- 6.6. Formuláře žádosti uvedené výše jsou zveřejněné na internetových stránkách Přepravce. Uživatel soustavy doručí vyplněnou žádost buď osobně nebo zašle doporučeně poštou nebo kurýrem.

7. KVALITA PLYNU

- 7.1. Plyn dodávaný a předávaný na vstupních bodech přepravní soustavy resp. na výstupních bodech přepravní soustavy stanovených ve Smlouvě o přepravě plynu musí splňovat chemické a fyzikální parametry stanovené v příloze č. 2 k Řádu.
- 7.2. V případě, že plyn dodaný Uživatелеm soustavy za účelem jeho přepravy Přepravcem nesplňuje některý z kvalitativních znaků plynu uvedených v příloze č. 2 k Řádu, je Přepravce oprávněn odmítnout převzetí tohoto plynu. Neodmítnutím převzetí tohoto plynu není dotčeno právo Přepravce na náhradu škody, která mu v souvislosti s přepravou takového plynu vznikne. V rámci náhrady škody dle platných obecně závazných právních předpisů má Přepravce nárok i na náhradu újmy, která mu vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti Uživatele soustavy. Přepravce je povinen učinit opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění a Uživatel soustavy je povinen poskytnout k tomu přepravci nezbytnou součinnost.

- 7.3. V případě, že plyn dodaný Převavcem nesplňuje některý z kvalitativních znaků plynu uvedených v příloze č. 2 k Řádu, je Uživatel soustavy oprávněn odmítnout převzetí tohoto plynu. Neodmítnutím převzetí tohoto plynu není dotčeno právo Uživatele soustavy na náhradu škody, která mu v souvislosti s převzetím takového plynu vznikne. V rámci náhrady škody dle platných obecně závazných právních předpisů má Uživatel soustavy nárok i na náhradu újmy, která mu vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti Převavce. Uživatel soustavy je povinen učinit opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění a Převavce je povinen poskytnout k tomu Uživateli soustavy nezbytnou součinnost.

8. MĚŘENÍ

- 8.1. Veškerá měření množství a kvality plynu pro obchodní účely na přepravní soustavě musí splňovat metrologické předpisy podle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Měření je prováděno stanovenými měřidly, která podléhají kontrole státní metrologie nebo Autorizovaného metrologického střediska (AMS).
- 8.2. Měřidlo pro stanovení složení plynu (procesní chromatograf, PGC) je stanoveným měřidlem a podléhá ověření Českým metrologickým institutem (ČMI) nebo Autorizovaným metrologickým střediskem (AMS). Příslušné referenční materiály musí být metrologicky navázány a ověřeny ČMI nebo AMS. Hodnoty složení plynu se použijí pro výpočet hodnoty Spalného tepla, resp. výhřevnosti. Výpočet je prováděn podle normy ČSN EN ISO 6976 (95).
- 8.3. Každé Předávací místo má určený bod, ze kterého přebírá parametry kvality plynu, vč. hodnoty Spalného tepla. Průtok plynu za plynárenský den odpovídá průměrná hodnota Spalného tepla za daný den v určeném bodě. Energetický obsah plynu v kWh je stanoven vynásobením uvedené průměrné hodnoty Spalného tepla a denních objemů předaného plynu dle obchodního měření z přepočítávačů příslušných předávacích míst.
- 8.4. Pro zaokrouhlování naměřených hodnot platí následující pravidla:
- 8.4.1. Spalné teplo v kWh/m³ s přesností na 3 desetinná místa,
 - 8.4.2. množství energie v kWh s přesností na celá čísla,
 - 8.4.3. množství energie v MWh s přesností na 3 desetinná místa, a
 - 8.4.4. objem v m³ s přesností na celá čísla.
- 8.5. Ostatní naměřené hodnoty jsou zaokrouhlovány na základě platných právních a závazných technických předpisů a pravidel.
- 8.6. Převavce zveřejňuje na svých internetových stránkách na denní bázi změřené hodnoty průtoky plynu a Spalného tepla pro každý bod přepravní soustavy a dále informace o ukazatelích kvality plynu.

9. NOMINACE PŘEPRAVY

- 9.1. Nominace přepravy podává Uživatel soustavy na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy dle Pravidel trhu s plynem.
- 9.2. Ustanovení uvedená v následujících odstavcích, která se týkají Nominací přepravy, se vztahují stejným způsobem i na renominace, pokud není výslovně uvedeno jinak.

- 9.3. Nominace přepravy mohou být posílány opakovaně, Přepravce bude nicméně považovat za závaznou pouze poslední Nominaci přepravy obdrženou před určeným termínem. Přepravce umožňuje Uživatelům soustavy podávat pro hraniční body Nominaci přepravy prostřednictvím Jediné nominace.
- 9.4. Seznam hraničních bodů s uvedením informace, zda je Přepravce na daném hraničním bodě Aktivním přepravcem nebo Pasivním přepravcem, je uveden na internetových stránkách Přepravce.
- 9.5. Uživatel soustavy, který má na daném hraničním bodě uzavřenou Smlouvu o přepravě plynu s Aktivním přepravcem, může na tomto hraničním bodě vystupovat jako Aktivní uživatel soustavy.
- 9.6. Uživatel soustavy, který má na daném hraničním bodě uzavřenou Smlouvu o přepravě plynu s Pasivním přepravcem, může na tomto hraničním bodě vystupovat jako Pasivní uživatel soustavy.
- 9.7. Pasivní uživatel soustavy informuje Pasivního přepravce o tom, že bude jeho jménem podávána Jediná nominace. Informace obsahuje zejména identifikační kód Aktivního uživatele soustavy, hraniční bod, směr a dobu trvání. Informaci předává Pasivní uživatel soustavy písemně na formuláři uveřejněném na internetových stránkách Přepravce.
- 9.8. Aktivní uživatel soustavy podává Jedinou nominaci Aktivnímu přepravci, který ji přijme a předá Pasivnímu přepravci. Pokud Jediná nominace není v souladu s informací poskytnutou Pasivním uživatelem soustavy podle bodu 9.7. Pasivní přepravce danou nominaci nepřijme.
- 9.9. Informaci poskytnutou podle bodu 9.7. vezme Pasivní uživatel soustavy zpět pro daný plynárenský den, podá-li na tento plynárenský den Nominaci přepravy pro stejný hraniční bod a ve vztahu ke stejnému Aktivnímu uživateli soustavy.
- 9.10. Komunikace mezi Uživatelem soustavy a Přepravcem bude probíhat přes k tomu určené webové rozhraní anebo na bázi zabezpečené komunikace protokolem XML. V případě výpadku Uživatel soustavy i Přepravce použije alternativní komunikační prostředek, zejména e-mail, fax nebo telefon.
- 9.11. Přepravce bude, při splnění podmínek dle bodu 5.1.6., během Matchingu na hraničních bodech a bodech virtuálních zásobníků plynu uplatňovat, princip "nižší platí", což znamená, že pokud se budou lišit Nominace přepravy na vstup a výstup u související dodávky, a v případě, že nebudou po dohodě s Přepravcem Nominace přepravy upraveny, bude vyšší hodnota snížena Přepravcem na nižší hodnotu, aby se vyhnulo nesouladu.
- 9.12. Nominace přepravy Uživatele soustavy se přiřazují ke Smlouvám o přepravě plynu s pevnou přepravní kapacitou následujícím způsobem: nejprve všem platným dlouhodobým Smlouvám o přepravě plynu, následně ročním, čtvrtletním, měsíčním, denním a vnitrodenním Smlouvám o přepravě plynu. Následně se přiřadí ke Smlouvám o přepravě plynu s Dodatečnou pevnou kapacitou s příznakem „oversubscription“ a zbylé Nominace přepravy se přiřadí postupně denním a vnitrodenním Smlouvám o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou.
- 9.13. Při omezení nebo přerušení přepravy Přepravce změní Nominaci přepravy dotčeného Uživatele přepravní soustavy.



10. ALOKACE MNOŽSTVÍ ENERGIE PLYNU

- 10.1. Na vstupních a výstupních hraničních bodech a vstupních a výstupních bodech virtuálních zásobníků plynu se používají Alokační režimy v souladu s provozními možnostmi Přepravce.
- 10.2. V případě provozních nebo jiných problémů, kdy Přepravce je nucen změnit aktuálně platný Alokační režim OBA na režim Pro-rata, oznámí Přepravce tuto změnu bezodkladně všem dotčeným Uživatelům soustavy.
- 10.3. Informace týkající se Alokačních režimů pro jednotlivé hraniční body jsou uveřejněny na internetových stránkách Přepravce.

11. CENA

- 11.1. Ceny za přepravu plynu na území České republiky a za související služby jsou stanoveny ERÚ v platném cenovém rozhodnutí ERÚ. Na hraničním bodě se k ceně za přepravu plynu stanovené ERÚ v platném cenovém rozhodnutí ERÚ přičte část aukční prémie z aukce přepravní kapacity náležící Přepravci.
- 11.2. K ceně za přepravu plynu na území České republiky a za související služby stanovené v platném cenovém rozhodnutí ERÚ je uplatněna daň z přidané hodnoty v případech a za podmínek stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „**zákon o DPH**“).
- 11.3. Pevné ceny za přerušitelnou přepravní kapacitu a pevné ceny za přerušitelnou přepravní kapacitu při překročení sjednaného pravděpodobného počtu plynárenských dní, ve kterých dojde k omezení, nebo přerušení přepravy plynu, jsou stanoveny ERÚ v platném cenovém rozhodnutí ERÚ.
- 11.4. Celková sleva poskytnutá Přepravcem při překročení sjednaného pravděpodobného počtu plynárenských dní, ve kterých dojde k omezení nebo přerušení přepravy plynu, který byl sjednán při rezervaci přepravní kapacity, bude vyúčtována v rámci daňového dokladu / zúčtovací faktury. Nakládání s tímto dokladem se řídí postupy uvedenými v článku 12.
- 11.5. Pokud Uživatel soustavy překročí smluvní kapacitu v odběrném místě zákazníka přímo připojeném k přepravní soustavě o více než povolenou toleranci, bude mu účtován poplatek za překročení smluvní kapacity v souladu s platným Cenovým rozhodnutím ERÚ.

12. FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Uživatel soustavy je povinen platit Přepravci cenu za přepravu plynu, a to na základě zálohové faktury (dále jen „**Zálohová faktura**“), a dále též na základě daňového dokladu / zúčtovací faktury (dále jen „**Zúčtovací faktura**“) (Zálohová faktura a Zúčtovací faktura společně dále jen „**Faktura**“). Částka uvedená v Zálohové faktuře odpovídá pevné ceně za denní rezervovanou pevnou přepravní kapacitu za příslušný plynárenský měsíc / příslušné plynárenské dny.
- 12.2. Zálohovou fakturu na příslušný plynárenský měsíc zašle Přepravce Uživateli soustavy do 20. kalendářního dne měsíce předcházejícího příslušnému plynárenskému měsíci.

- 12.3. Dodatečnou Zálohovou fakturu zašle Přepravce Uživateli soustavy do 5 pracovních dní od data rezervace přepravní kapacity, pokud Uživatel soustavy provede jednotlivou rezervaci v termínu od 20. dne měsíce předcházejícího příslušnému plynárenskému měsíci do 19. dne příslušného plynárenského měsíce, jejíž cena za přepravu plynu překročí částku 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) bez DPH. Dodatečná Zálohová faktura bude vystavena Přepravcem na cenu za přepravu plynu pro veškeré přepravní kapacity rezervované Uživatелеm soustavy na příslušný plynárenský měsíc, nebyla-li předmětem jiné Zálohové faktury.
- 12.4. Jako potvrzení o přijetí platby na základě Zálohové faktury vystaví a zašle Přepravce Uživateli soustavy se sídlem v České republice daňový doklad na přijatou platbu v souladu se zákonem o DPH.
- 12.5. Zúčtovací fakturu za příslušný plynárenský měsíc Přepravce zašle Uživateli soustavy do 14. kalendářního dne měsíce následujícího po příslušném plynárenském měsíci.
- 12.6. Zálohové faktury a Zúčtovací faktury doručené Přepravcem Uživateli soustavy podle předchozích odstavců jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne zaslání.
- 12.7. Zúčtovací faktura vystavená Přepravcem musí obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a zákonem o DPH jako daňový doklad včetně označení peněžního ústavu a úplného bankovního spojení Uživatele soustavy (vč. čísla účtu ve tvaru IBAN a SWIFT kódu).
- 12.8. Peněžité dluhy (zejména cenu za plnění, úroky z prodlení, smluvní pokuty i vratky výnosů) Smluvní strany platí převodem dlužné částky ve prospěch účtu druhé Smluvní strany, přičemž zaplacením se rozumí připsání příslušné částky ve prospěch účtu příjemce platby.
- 12.9. Každá Smluvní strana hradí poplatky své banky související s platbami dluhů vyplývajících ze Smlouvy o přepravě plynu.
- 12.10. V případě očekávaného prodlení s placením peněžitých dluhů vyplývajících ze Smluv o přepravě plynu uzavřených mezi Přepravcem a Uživatелеm soustavy, plátce upozorní druhou Smluvní stranu na tuto skutečnost, a to nejpozději 2 pracovní dny před stanoveným dnem splatnosti příslušných dluhů.
- 12.11. V případě prodlení s placením peněžitých dluhů vyplývajících ze Smluv o přepravě plynu uzavřených mezi Přepravcem a Uživatелеm soustavy, příslušná Smluvní strana uhradí druhé Smluvní straně úrok z prodlení ve výši PRIBOR 1 měsíc + 5 procentních bodů ročně z nesplacené částky, resp. ve výši EURIBOR 1 měsíc + 5 procentních bodů ročně z nesplacené částky, pokud využívá možnost hradit dluhy Přepravci v eurech (EMU) dle bodu 12.20. Pro výpočet výše úroku z prodlení se sazba uvedená v předchozí větě vyjádřená v procentech platná první den prodlení násobí poměrem skutečného počtu dní prodlení v kalendářním roce a základní délky ročního období v počtu 360 dní ($\text{act}/360$) a vyšší nesplacené částky.
- 12.12. Úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne vystavení vyúčtování úroků z prodlení druhé Smluvní straně.
- 12.13. Smluvní strana, které byla doručena Zúčtovací faktura, je oprávněna ji vrátit v případě, že Zúčtovací faktura neobsahuje předepsané náležitosti nebo má jiné podstatné vady. Ve vrácené Zúčtovací faktuře vracející Smluvní strana vyznačí důvod vrácení. Smluvní strana vystavující Zúčtovací fakturu podle povahy nesprávnosti Zúčtovací fakturu opraví

nebo nově zhotoví. Splatnost opravené nebo nové Zúčtovací faktury bude 14 kalendářních dnů ode dne jejího odeslání.

- 12.14. Případně-li termín zaslání Faktur nebo splatnosti Faktur, na které se vztahuje Řád, na sobotu, neděli nebo státem uznávaný svátek, je dnem zaslání nebo splatnosti nejbližší následující pracovní den.
- 12.15. Za každý den prodlení Přepravce se zasláním Faktury se prodlužuje lhůta splatnosti o jeden den.
- 12.16. V případě, že je Uživatel soustavy v prodlení s placením svých peněžitých dluhů po dobu delší než 14 kalendářních dnů, má Přepravce právo odstoupit od Smlouvy o přepravě plynu. Na uvedené prodlení upozorní Přepravce elektronicky a písemně Uživatele soustavy. Odstoupit od Smlouvy o přepravě plynu má Přepravce právo při nesplacení dluhu Uživatelé soustavy s účinností od 7. kalendářního dne ode dne písemného doručení upozornění o uvedeném prodlení.
- 12.17. Pro účely tohoto článku se zasláním myslí elektronické zaslání e-mailem. Pro Uživatele soustavy je takto elektronicky zasláná Faktura závazná. Podepsanou papírovou verzí Faktury Přepravce pošle do 2 pracovních dnů od elektronického zaslání.
- 12.18. Veškeré dluhy budou, pokud není dohodnuto jinak, hrazeny bankovním převodem.
- 12.19. Na vyřízení reklamace podle tohoto článku má Přepravce lhůtu 10 pracovních dnů. Reklamace bude podána písemně, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 12.20. Uživatel soustavy má možnost hradit Přepravci veškeré své dluhy bankovním převodem v eurech (EMU) za splnění následujících podmínek:
- 12.20.1. Uživatel soustavy oznámí e-mailem na adresu capacitybooking@net4gas.cz Přepravci záměr hradit veškeré své dluhy bankovním převodem v eurech (EMU). Prvním měsícem, od kterého budou Přepravcem Uživateli soustavy vystavovány Faktury v eurech (EMU) bude kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, ve kterém bylo Přepravci doručeno oznámení dle první věty, není-li v oznámení uvedený kalendářní měsíc pozdější.
- 12.20.2. Fakturovaná částka bude Přepravcem převedena na eura (EMU) na základě měsíčního průměrného kurzu ČNB¹, a to za druhý kalendářní měsíc před měsícem, ve kterém začala přeprava plynu. Stejný kurz bude aplikován na všechny další Faktury související s daným měsícem přepravy.
- 12.20.3. Fakturace Uživatele soustavy v eurech (EMU) je Přepravcem zpoplatněna dodatečným administrativním poplatkem za zpracování v cizí měně ve výši 0,2 % z fakturované částky. Poplatek bude samostatně vyčíslen a o jeho výši bude na každé Faktuře navýšena částka k úhradě.
- 12.20.4. Uživatel soustavy se zavazuje hradit veškeré své dluhy bankovním převodem v eurech (EMU) minimálně po dobu 12 kalendářních měsíců následujících po účinnosti změny měny z Kč na euro (EMU) a vice versa dle bodu 12.20.1 výše.

¹ http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/prumerne_form.jsp. Např. pokud začátek přepravy spadá do měsíce července, použije Přepravce průměrný měsíční kurz ČNB za měsíc květen.



12.20.5. Pokud Uživatel soustavy má zájem o opětovné hrazení veškerých svých dluhů bankovním převodem v Kč, za splnění podmínky uvedené v bodu 12.20.4 výše, oznámí e-mailem na adresu capacitybooking@net4gas.cz Přepravci záměr hradit veškeré své dluhy bankovním převodem v Kč, přičemž prvním měsícem, od kterého budou Přepravcem Uživateli soustavy vystavovány Faktury v Kč bude kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, ve kterém bylo Přepravci doručeno oznámení, není-li v oznámení uvedený kalendářní měsíc pozdější.

13. SEKUNDÁRNÍ TRH S PŘEPRAVNÍ KAPACITOU

- 13.1. Uživatel soustavy má právo převést smluvní kapacitu ze Smlouvy o přepravě plynu zcela nebo z části na jiného Uživatele soustavy (dále jen „**Žadatel**“). Nelze převádět Smlouvu o přepravě plynu pro přepravní kapacitu kratší než 1 měsíc. Žadatel se stává novou Smluvní stranou s veškerými právy a povinnostmi z tohoto vyplývajícími.
- 13.2. Převod smluvní kapacity je možný po splnění následujících podmínek:
 - 13.2.1. Žadatel má uzavřenou s Přepravcem Rámcovou smlouvu,
 - 13.2.2. Žadatel podá žádost o převod smluvní kapacity v písemné formě na formuláři zveřejněném na internetových stránkách Přepravce – součástí žádosti o převod smluvní kapacity je písemný souhlas Uživatele soustavy, který smluvní kapacitu převádí,
 - 13.2.3. Žadatel podá žádost o převod smluvní kapacity v termínu nejpozději 5 pracovních dní přede dnem, od kterého má být smluvní kapacita převedena,
 - 13.2.4. Žadatel splňuje podmínky finanční způsobilosti uvedené v příloze č. 1 k Řádu.
- 13.3. Převod smluvní kapacity je účinný nejdříve od 1. plynárenského dne následujícího měsíce ode dne podání žádosti o převod smluvní kapacity. Smluvní kapacitu lze převést nejméně na dobu 1 plynárenského měsíce nebo jeho celých násobků.
- 13.4. Přepravce má právo odmítnout udělení souhlasu s převodem smluvní kapacity, pokud je Žadatel v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vůči Přepravci.

C. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY

14. VYHODNOCENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ ODCHYLEK ZAHRANIČNÍHO ÚČASTNÍKA

- 14.1. Ustanovení tohoto článku budou aplikována pouze v případě, kdy Uživatel soustavy nemá uzavřenou platnou a účinnou smlouvu o zúčtování odchylek s operátorem trhu (dále jen „**Smlouva o zúčtování odchylek**“). V případech, kdy Uživatel soustavy má uzavřenou platnou a účinnou Smlouvu o zúčtování odchylek, budou odchylky vyhodnocovány, zúčtovány a vypořádávány v souladu s obecnými právními předpisy operátorem trhu.
- 14.2. Přepravce provádí pro Uživatele soustavy vyhodnocení odchylky, na základě kterého dochází k následnému naturálnímu vypořádání odchylky nebo finančnímu vypořádání odchylky prostřednictvím měsíčně prováděných plateb a úhrad mezi Přepravcem a Uživatelem soustavy.
- 14.3. Přepravce provádí vypořádání pro každý plynárenský den a plynárenský měsíc.
- 14.4. Denní vypořádání:
 - 14.4.1. Denní vypořádání na základě předběžných hodnot uskutečňuje Přepravce pro každého Uživatele soustavy zvlášť a pro každý plynárenský den.
 - 14.4.2. Každý plynárenský den nejpozději do 13:00 hodin oznámí Přepravce Uživateli soustavy výsledky předběžného vyhodnocení odchylek za předcházející plynárenský den (dále jen „**Předběžná Přepravní Entry / Exit odchylka**“). Předběžná Přepravní Entry / Exit odchylka je dána rozdílem mezi předběžným množstvím energie plynu dodaným do přepravní soustavy a předběžným množstvím energie plynu odebraným z přepravní soustavy, vyjádřeným v kWh. Předběžná Přepravní Entry / Exit odchylka se publikuje v Informačním systému.
 - 14.4.3. Uživatel soustavy je povinen Předběžnou Přepravní Entry / Exit odchylku vypořádat v plynárenském dni následujícím po dni oznámení příslušné Předběžné Přepravní Entry / Exit odchylky. Uživatel soustavy toto vypořádání provede tím, že nominuje hodnotu energie plynu maximálně ve výši Předběžné Přepravní Entry / Exit odchylky přes virtuální vstupní a výstupní bod přepravní soustavy, který slouží výlučně k vypořádání vzniklých Přepravních Entry / Exit odchylek (dále jen „**Entry / Exit Vyrovnávací bod**“).
 - 14.4.4. Uživatel soustavy může zaslat Přepravci nesouhlas s hodnotou Předběžné Přepravní Entry / Exit odchylky do 13:30 plynárenského dne, ve kterém mu Předběžná Přepravní Entry / Exit odchylka byla oznámena. Přepravce přijme nesouhlas s velikostí Předběžné Přepravní Entry / Exit odchylky, pouze pokud se Uživatel soustavy dostal v příslušném plynárenském dni do odchylky nad povolenou toleranci nebo je jeho Předběžná Přepravní Entry / Exit odchylka větší než 3000 MWh. V případě, že Přepravce vyhodnotí nesouhlas s hodnotou Předběžné Přepravní Entry / Exit odchylky jako oprávněný, oznámí Uživateli soustavy nový termín pro podání nominace Předběžné Přepravní Entry / Exit odchylky nejpozději hodinu před novým termínem pro podání nominace Předběžné Přepravní Entry / Exit odchylky, nejpozději však do 16:00 hodin téhož plynárenského dne.

- 14.5. Přepravce má právo provést kdykoliv v průběhu plynárenského měsíce mimořádné denní vypořádání na základě průběhu nevypořádaných Předběžných Přepavních Entry / Exit odchylek, a to způsobem popsaným v následujících odstavcích.
- 14.5.1. Přepravce stanovuje pro Uživatele soustavy hodnotu, která je definována jako suma přepravních kapacit na vstupních hraničních bodech pro příslušný plynárenský den, určená ze všech platných Smluv o přepravě plynu, sjednaných mezi Uživatelem soustavy a Přepravcem, která je vyjádřena v kWh (dále jen „**Mezní hodnota**“).
- 14.5.2. Jednotlivá pásma násobků Mezní hodnoty jsou definována následovně: $<0; 0,25$), $<0,25 ; 0,5$), $<0,5 ; 0,75$), $<0,75 ; 1$).
- 14.5.3. Pokud absolutní hodnota sumy záporných nevypořádaných Předběžných Přepavních Entry / Exit odchylek Uživatele soustavy přechází z nižšího pásma do vyššího pásma násobků Mezní hodnoty, Přepravce informuje o této skutečnosti Uživatele soustavy a dotčené provozovatele propojených přepravních soustav
- 14.5.4. Pokud je absolutní hodnota sumy záporných nevypořádaných Předběžných Přepavních Entry / Exit odchylek Uživatele soustavy vyšší nebo rovná Mezní hodnotě:
- 14.5.4.1. Přepravce informuje o této skutečnosti Uživatele soustavy;
- 14.5.4.2. Přepravce Uživateli soustavy přerušuje přepravu dle veškerých Smluv o přepravě plynu;
- 14.5.4.3. Přepravce vystavuje Fakturu na částku rovnající se součtu součinů absolutních hodnot sumy záporných Předběžných Přepavních Entry / Exit odchylek a pevné denní ceny za chybějící vyrovnávací plyn stanovené dle cenového rozhodnutí ERÚ za dny, kdy Předběžné Přepavní odchylky měly být vyrovnány a kurzu ČNB za tyto dny;
- 14.5.5. Pokud Uživatel soustavy uhradí tuto Fakturu, Přepravce obnoví přepravu dle uzavřených Smluv o přepravě plynu.
- 14.5.6. Pokud Uživatel soustavy Fakturu neuhradí řádně do doby její splatnosti, Přepravce odstupuje s okamžitou účinností od veškerých Smluv o přepravě plynu, pokud se nedohodne s Uživatelem soustavy jinak.
- 14.6. Měsíční vypořádání:
- 14.6.1. Měsíční vypořádání provádí Přepravce na základě skutečného množství energie plynu dodaného a odebraného Uživatelem soustavy na všech vstupních a výstupních bodech pro každý plynárenský den.
- 14.6.2. Přepravce poskytuje pro každý vstupní a výstupní bod tolerance podle výše smluvní kapacity a skutečného přepraveného množství energie plynu dle Pravidel trhu s plynem
- 14.6.2.1. Toleranci Přepravce neposkytuje na vstupním nebo výstupním bodě po dobu, po kterou je na vstupním a výstupním bodě zaveden aktuálně platný Alokační režim OBA.
- 14.6.3. Do 11. dne každého plynárenského měsíce následujícího po příslušném plynárenském měsíci, Přepravce stanoví a následně publikuje v Informačním systému do 12:00 hodin pro každý plynárenský den příslušného měsíce na základě hodnot skutečného množství energie plynu Uživatele soustavy následující údaje:

- 14.6.3.1. "Skutečná Přepavní Entry / Exit odchylka" - definovaná jako rozdíl mezi skutečným množstvím energie plynu dodaným do přepravní soustavy a skutečným množstvím energie plynu odebraným z přepravní soustavy, vyjádřeným v kWh.
- 14.6.3.2. „Nevypořádaná odchylka“ - definovaná jako rozdíl mezi Předběžnou Přepavní Entry / Exit odchylkou a hodnotou nominovanou pro její vypořádání v příslušném plynárenském dni.
- 14.6.3.3. "Reziduální odchylka" – definovaná jako rozdíl mezi Skutečnou Přepavní Entry / Exit odchylkou a hodnotou nominovanou pro vypořádání související Předběžné Přepavní Entry / Exit odchylky v příslušném plynárenském dni.
- 14.6.3.4. Velikost Skutečné Přepavní Entry / Exit odchylky nad povolenou toleranci.
 - 14.6.3.4.1. Pokud se Skutečná Přepavní Entry / Exit odchylka nachází v rámci tolerance stanovené dle článku 14.6.2, nepodnikne Přepavce žádné další kroky. Pokud se Skutečná Přepavní Entry / Exit odchylka nachází mimo toleranci dle článku 14.6.2, jedná se o odchylku nad povolenou toleranci, kterou Přepavce zpoplatní dle pevné ceny uvedené v platném cenovém rozhodnutí ERÚ.
- 14.6.4. V rámci měsíčního vypořádání na základě vztahu mezi Reziduální odchylkou a Nevypořádanou odchylkou Přepavce stanoví a publikuje ve svém Informačním systému množství energie plynu, které má Uživatel soustavy právo vypořádat naturálně dle postupu uvedeného v článku 14.7 níže a dále množství energie plynu, které má Uživatel soustavy vypořádat peněžně.
 - 14.6.4.1. Je-li Nevypořádaná odchylka rovna nule a Reziduální odchylka je různá od nuly, Uživatel soustavy vypořádá Reziduální odchylku postupem uvedeným v článku 14.7 níže.
 - 14.6.4.2. Je-li Nevypořádaná odchylka rozdílná od 0 a její znaménko je opačné, než znaménko Reziduální odchylky, Uživatel soustavy vypořádá Reziduální odchylku postupem uvedeným v článku 14.7 níže.
 - 14.6.4.3. Je-li Nevypořádaná odchylka rozdílná od nuly, má stejné znaménko jako Reziduální odchylka, a její absolutní hodnota je nižší nebo rovna absolutní hodnotě Reziduální odchylky, Přepavce koupí od Uživatele soustavy / prodá Uživateli soustavy plyn rovný Nevypořádané odchylce za pevnou denní cenu za přebývajících / chybějících vyrovnávací plyn stanovenou v souladu s platným cenovým rozhodnutím ERÚ pro příslušný plynárenský den, ve kterém odchylky vznikly (dále jen „Cena“). Uživatel soustavy vypořádá rozdíl mezi absolutními hodnotami Reziduální odchylky a Nevypořádané odchylky postupem uvedeným v článku 14.7 níže.
 - 14.6.4.4. Je-li Nevypořádaná odchylka rozdílná od 0, má stejné znaménko jako Reziduální odchylka, a její absolutní hodnota je vyšší než absolutní hodnota Reziduální odchylky, Přepavce koupí od Uživatele soustavy / prodá Uživateli soustavy přebývajících / chybějících vyrovnávací plyn rovný Reziduální odchylce za Cenu.
 - 14.6.4.5. Pokud Uživatel soustavy nevypořádá Reziduální odchylku dle bodu 14.7 bude Přepavcem účtována Uživateli soustavy platba ve výši násobku průměru denních vyrovnávacích cen, stanovených v souladu s platným cenovým rozhodnutím ERÚ, za příslušný plynárenský měsíc, kdy měla být Reziduální odchylka vyrovnána, zvýšeného resp. sníženého o 4 Eur/MWh a průměrného

kurzu ČNB výše uvedeného měsíce a výše Reziduální odchylky, která nebyla naturálně vypořádána v období dle bodu 14.7.

- 14.7. Pokud Uživatel soustavy způsobil Reziduální odchylky dle článku 14.6.3.3, a má právo je zcela nebo zčásti vypořádat naturálně na základě postupu dle článku 14.6.4 vypořádá je Uživatel soustavy tak, že nominuje (ve výši dle uvážení Uživatele soustavy pro jednotlivý plynárenský den) v období mezi 15. a 24. plynárenským dnem daného plynárenského měsíce součet Reziduálních odchylek, které mohou být naturálně vypořádány, za předcházející plynárenský měsíc přes Entry / Exit Vyrovnávací bod.
- 14.8. Správnost měření je zajišťována Propojovací dohodou s příslušnými provozovateli. V případě zjištění nepřesnosti měření, která bude mít dopad na hodnotu skutečného množství energie plynu naměřeného na vstupním, resp. výstupním hraničním bodě přepravní soustavy, reviduje Přepravce Vyhodnocení odchylek za příslušný plynárenský měsíc, resp. měsíce a následovně vyhotoví opravnou Fakturu. V závislosti na pravidelných kontrolách měřících zařízení může k revizi Vyhodnocení odchylek dojít nejvíce 6 plynárenských měsíců zpětně.
- 14.9. Pokud Uživateli soustavy skončí účinnost poslední Smlouvy o přepravě plynu a Uživatel soustavy proto ztratí možnost provést denní vypořádávání za poslední 2 plynárenské dny a rovněž možnost vypořádat v rámci měsíčního vypořádání sumu odchylek dle článku 14.7 za poslední plynárenský měsíc Smlouvy o přepravě plynu, postupuje se takto:
 - 14.9.1. Reziduální odchylky způsobené v uplynulém plynárenském měsíci určené pro naturální vypořádání dle postupu článku 14.6.4 včetně skutečných Přepravních Entry / Exit odchylek příslušných k posledním 2 plynárenským dnům vypořádá Uživatel soustavy tak, že prodá / nakoupí od Přepravce množství energie plynu, které má vypořádat, za průměr denních pevných cen vyrovnávacího plynu uvedených v platném cenovém rozhodnutí ERÚ za období plynárenského měsíce, ve kterém Reziduální odchylka nebyla vyrovnána.
 - 14.9.2. Reziduální odchylky způsobené v uplynulém plynárenském měsíci, určené pro peněžní vypořádání dle postupu v článku 14.6.4 budou vypořádány uhrazením pevné denní ceny za chybějící vyrovnávací plyn nebo obdržením pevné denní ceny za přebývajících vyrovnávací plyn za příslušný plynárenský den, ve kterém byla odchylka způsobena, a to v souladu s platným cenovým rozhodnutím ERÚ.

D. POSTUPY PRO ŘÍZENÍ PŘEKROČENÍ KAPACITY V PŘÍPADĚ SMLUVNÍHO PŘEKROČENÍ KAPACITY

15. NAVÝŠENÍ KAPACITY PROSTŘEDNICTVÍM REŽIMU VYTVÁŘENÍ NADMĚRNÉ POPTÁVKY A ZPĚTNÉHO ODKUPU

15.1. Navýšení přepravní kapacity prostřednictvím režimu vytváření nadměrné poptávky:

- 15.1.1. V případě, že technická kapacita daného hraničního bodu je plně zarezervována, nabídne Přepravce na tomto bodě Dodatečnou pevnou přepravní kapacitu.
- 15.1.2. K nabídce Dodatečné pevné přepravní kapacity dojde v 16:30 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni přepravy.
- 15.1.3. Přepravce oznámí na internetových stránkách Přepravce nabídku Dodatečné pevné přepravní kapacity s příznakem „oversubscription“.
- 15.1.4. Dodatečná pevná přepravní kapacita se rezervuje na aukční rezervační platformě
- 15.1.5. Na Uživatele soustavy, který si zarezervoval Dodatečnou pevnou přepravní kapacitu, se aplikují cenové a platební podmínky uvedené v článku 11 a 12.

15.2. Zpětný odkup:

- 15.2.1. Dojde-li k situaci, že Přepravce není schopen přepravit na hraničním bodě množství plynu nominované v rámci Dodatečné pevné přepravní kapacity, provede Přepravce Aukci zpětného odkupu. Přepravce informuje zasláním e-mailu Uživatele soustavy, mající smluvní kapacitu na příslušném hraničním bodě, o konání Aukce zpětného odkupu a o výši přepravní kapacity, jež bude v aukci poptávána.
- 15.2.2. Uživatel soustavy, který si zarezervoval pevnou přepravní kapacitu nebo Dodatečnou pevnou přepravní kapacitu na daném hraničním bodě, je oprávněn nabídnout přepravní kapacitu nebo její část v Aukci zpětného odkupu.
 - 15.2.2.1. Uživatel soustavy uvede v Aukci zpětného odkupu výši přepravní kapacity, konkrétní Smlouvu o přepravě plynu, z níž chce přepravní kapacitu nabídnout, a požadovanou cenu v CZK/MWh. Nabízená cena však nesmí překročit 1,5násobek příslušné denní ceny za přepravu plynu podle platného cenového rozhodnutí ERÚ.
 - 15.2.2.2. První Aukce zpětného odkupu se zahájí ve 20:00 hodin další v 00:00 dne předcházejícího plynárenskému dni přepravy a poté se další Aukce zpětného odkupu zahájí vždy v každou celou hodinu, přičemž poslední Aukce zpětného odkupu se uskuteční v 03:00 hodin plynárenského dne.
 - 15.2.2.3. Každá další Aukce zpětného odkupu se provede, pouze pokud nebylo v předchozích Aukcích zpětného odkupu dosaženo celé poptávané výše přepravní kapacity. V každé další Aukci zpětného odkupu poptá Přepravce pouze zbývající část poptávané výše přepravní kapacity, které nebylo dosaženo v předchozích Aukcích zpětného odkupu. Jednotlivá Aukce zpětného odkupu trvá 20 minut, během následujících 5 minut dojde k vyhodnocení.
 - 15.2.2.4. Při vyhodnocení Aukce zpětného odkupu se obdržené nabídky seřadí vzestupně podle jednotkové ceny, přičemž nabídky mohou být uspokojeny

maximálně do výše přepravní kapacity, jež je v aukci poptávána. Nabídky se stejnou jednotkovou cenou se posuzují dle okamžiku podání nabídky, přednost má nabídka, která byla zaznamenána dříve.

15.2.2.5. Po vyhodnocení Aukce zpětného odkupu Přepravce oznámí e-mailem všem účastníkům Aukce zpětného odkupu její výsledky a zveřejní je v Informačním systému.

15.2.3. Uživatel soustavy, jehož nabídka byla v Aukci zpětného odkupu přijata, se v Informačním systému automaticky zkrátí jeho smluvní kapacita a příslušné Nominace přepravy, přiřazené zkrácené kapacitě, postupem podle článku 9.12.

15.2.4. Přepravce uhradí Uživatel soustavy cenu za přepravní kapacitu odkoupenou v Aukci zpětného odkupu ve výši podle jeho nabídky. Vypořádání je zohledněno v daňovém dokladu za příslušný plynárenský měsíc.

15.2.5. V případě, že se Přepravci v Aukci zpětného odkupu nepodaří odkoupit potřebné množství přepravní kapacity, zkrátí Přepravce Uživatelům soustavy v nezbytné míře Dodatečnou pevnou přepravní kapacitu (podle principu pro-rata, kdy vahou je vzájemný poměr výše Dodatečné pevné přepravní kapacity jednotlivých Uživatelů soustavy na daném hraničním bodě) a příslušné Nominace přepravy dle priorit uvedených v článku 9.12 na daném hraničním bodě.

15.2.6. Uživatel soustavy se zkrátí platba o cenu za množství Dodatečné pevné přepravní kapacity, která mu byla zkrácena, a toto finanční vypořádání se zohlední v daňovém dokladu za příslušný plynárenský měsíc.

16. VZDÁNÍ SE SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ KAPACITY

16.1. Uživatel soustavy je oprávněn se vzdát své vlastní nevyužité roční, čtvrtletní a měsíční standardní pevné přepravní kapacity nebo dlouhodobé pevné přepravní kapacity na hraničním bodě.

16.2. Uživatel soustavy zapíše nekoordinovanou přepravní kapacitu, které se chce vzdát a která byla uzavřena do 31. října 2015 bez využití aukční rezervační platformy, do zadávacího okna v Informačním systému (dále jen „Zadávací okno“).

16.2.1. Zadávací okno bude otevřeno vždy do 08:00 hodin posledního dne v měsíci předcházejícímu prvnímu plynárenskému dni v měsíci, ke kterému se Uživatel přepravy vzdá své přepravní kapacity.

16.2.2. Uživatel soustavy uvede v Zadávacím okně konkrétní Smlouvu o přepravě plynu, k níž se přepravní kapacita vztahuje, výši přepravní kapacity, které se chce vzdát a období, na které se chce přepravní kapacity vzdát.

16.3. Přepravní kapacita podle Smlouvy o přepravě plynu uzavřené od 1. listopadu 2015, které se Uživatel soustavy chce vzdát, se zadává prostřednictvím aukční rezervační platformy.

16.4. Přepravní kapacita, které se Uživatel soustavy vzdal, se rezervuje stejným způsobem jako Volná přepravní kapacita. Přepravní kapacitu, které se Uživatel soustavy vzdal, nemůže být rezervována jiným Uživatelem soustavy jako denní nebo vnitrodenní standardní přepravní kapacita. Přepravní kapacita, které se Uživatel soustavy vzdal, se

přidělí jinému Uživateli soustavy až po přidělení veškeré Volné přepravní kapacity na daném hraničním bodě.

- 16.5. Nabízená přepravní kapacita, které se Uživatel soustavy vzdal, se projeví na internetových stránkách Přepravce s příznakem „surrender“.
- 16.6. Přepravce oznámí e-mailem Uživateli soustavy, že přepravní kapacita, které se vzdal, nebo její část, byla přidělena jinému Uživateli soustavy. Do okamžiku přidělení přepravní kapacity jinému Uživateli soustavy má všechna práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o přepravě plynu Uživatel soustavy, který se přepravní kapacity vzdal.
- 16.7. Na Uživatele soustavy, jemuž byla přidělena přepravní kapacita, které se jiný Uživatel soustavy vzdal, se aplikují cenové a platební podmínky uvedené v článku 11 a 12.
- 16.8. Uživateli soustavy se zkrátí platba o cenu za přepravu plynu pro přepravní kapacitu, která byla přidělena jinému Uživateli soustavy, ve výši dle jeho Smlouvy o přepravě plynu a toto finanční vypořádání se zohlední v Zúčtovací faktuře za příslušný plynárenský měsíc.

17. DLOUHODOBÝ MECHANISMUS ZTRÁTY V PŘÍPADĚ NEVYUŽITÍ PŘEPRAVNÍ KAPACITY

- 17.1. ERÚ rozhodne o částečném nebo úplném odebrání nevyužívané smluvní kapacity na hraničním bodě na období delší než jeden rok Uživateli soustavy, pokud přepravní kapacitu nenabídl ostatním Uživatelům soustavy a pokud na daném hraničním bodě byl zaznamenán požadavek na rezervaci pevné přepravní kapacity, který byl zamítnut z důvodu nedostatku Volné přepravní kapacity.
 - 17.1.1. Přepravní kapacita se považuje za nevyužívanou, pokud Uživatel soustavy využívá své smluvní kapacity na daném hraničním bodě bez řádného zdůvodnění méně než z 80 %, a to jak v období od 1. října do 31. března, tak v období od 1. dubna do 30. září (dále jen „Sledované období“).
 - 17.1.2. Pokud se Uživatel soustavy nevzdal své přepravní kapacity postupem podle článku 16 nebo ji nenabídl na sekundárním trhu s přepravní kapacitou v průběhu Sledovaného období, má se za to, že svou přepravní kapacitu nenabídl ostatním Uživatelům soustavy.
- 17.2. Bude-li ve Sledovaném období zaznamenána žádost o pevnou přepravní kapacitu odmítnutá pro nedostatek Volné přepravní kapacity a zároveň alespoň jeden z Uživatelů soustavy bude mít nevyužívanou přepravní kapacitu, oznámí Přepravce tuto skutečnost ERÚ.
 - 17.2.1. Podklady o využívání smluvní kapacity zasílá Přepravce ERÚ pravidelně, a to vždy po uplynutí Sledovaného období, a to do 30. dubna a do 31. října.
 - 17.2.2. Kontrola využití přepravní kapacity probíhá od října 2013, a to vždy jednou za 6 měsíců, přičemž se bude vyhodnocovat vždy Sledované období, tj. předchozích 12 měsíců (klouzavě). Nominace přepravy Uživatele soustavy se přiřazují jednotlivým Smlouvám o přepravě postupem podle článku 9.12.
- 17.3. ERÚ provede na základě informací poskytnutých Přepravcem kontrolu podmínek, které jsou popsány v bodech 17.1.1 a 17.1.2 u Uživatelů soustavy na daném hraničním bodě.
 - 17.3.1. Není-li splněna podmínka podle bodu 17.1.2, přepravní kapacita se Uživateli soustavy neodebere.

- 17.3.2. Je-li splněna podmínka podle bodu 17.1.1 a zároveň podmínka podle bodu 17.1.2, oznámí ERÚ dotčenému Uživateli soustavy, že mu může být odebrána přepravní kapacita, a v jaké maximální výši a délce trvání. Zároveň ERÚ vyzve Uživatele soustavy, aby zdůvodnil nevyužití přepravní kapacity, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.
- 17.3.3. Neposkytne-li Uživatel soustavy ve stanovené lhůtě řádné zdůvodnění nevyužití přepravní kapacity, rozhodne ERÚ o odebrání přepravní kapacity Uživatele soustavy, o výši přepravní kapacity, která bude odebrána, o době trvání odebrané přepravní kapacity a o začátku a konci období, po něž bude přepravní kapacita nabízena ostatním Uživatelům soustavy. ERÚ sdělí toto rozhodnutí dotčenému Uživateli soustavy a zároveň dá Přepravci pokyn, aby přepravní kapacitu Uživateli soustavy odebral. Pokyn o odebrání přepravní kapacity dá ERÚ nejpozději 1 měsíc před začátkem období, po něž má být přepravní kapacita nabízena ostatním Uživatelům soustavy.
- 17.3.4. Přepravní kapacita může být Uživateli soustavy odebrána maximálně ve výši 50 % jeho nevyužitě smluvní kapacity na hraničním bodě na základě Smluv o přepravě plynu o délce trvání delší než 1 rok.
- 17.4. Přepravní kapacita, která má být odebrána, bude Přepravcem nabídnuta stejným způsobem jako Volná přepravní kapacita, nemůže být ovšem nabízena jako denní nebo vnitrodenní standardní přepravní kapacita.
- 17.5. K odebrání přepravní kapacity dochází okamžikem přidělení přepravní kapacity jinému Uživateli soustavy. Do té doby zůstávají práva a povinnosti spojené s rezervací přepravní kapacity Uživateli soustavy.
- 17.6. Na Uživatele soustavy, jemuž byla přidělena přepravní kapacita, která byla odebrána jinému Uživateli soustavy, se aplikují cenové a platební podmínky uvedené v článku 11 a 12.
- 17.7. Uživatel soustavy, jemuž byla odebrána přepravní kapacita, nehradí cenu přepravy plynu za odebranou přepravní kapacitu ve výši podle své Smlouvy o přepravě plynu.



E. SPOLEČNÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18. MLČENLIVOST

- 18.1. Přepravce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací týkajících se Smluv o přepravě plynu uzavřených mezi Přepravcem a Uživatelem soustavy nebo i jiných skutečností souvisejících s uzavřením a plněním těchto Smluv o přepravě plynu nebo informací souvisejících se službami poskytovanými Přepravcem (dále jen „**Důvěrné informace**“), a to až do doby, kdy se tyto Důvěrné informace stanou veřejně známými bez porušení povinnosti Přepravce.
- 18.2. Přepravce se zejména zavazuje nezpřístupňovat Důvěrné informace veřejnosti ani je jinak neposkytovat třetím osobám, ledaže by byl Přepravci k takovému zpřístupnění anebo zveřejnění Důvěrných informací udělen předchozí písemný souhlas druhé Smluvní strany.
- 18.3. Povinnost mlčenlivosti podle předchozích odstavců tohoto článku se neuplatní při plnění povinnosti Přepravce uložené obecně závaznými právními předpisy.

19. ZMĚNA ŘÁDU

- 19.1. Přepravce je povinen změnit Řád, jestliže je to nutné k dosažení souladu s novou úpravou obsaženou v obecně závazném právním předpise.
- 19.2. Přepravce je oprávněn navrhnout změnu Řádu, jedná-li se o změnu, která odráží praktické zkušenosti s provozem a údržbou přepravní soustavy nebo obchodní zvyklosti, zejména ty zachovávané v odvětví přepravy plynu, nebo změny v technologii používané při přepravě plynu, nebo doporučení jakéhokoliv orgánu státní správy nebo národní či evropské profesní organizace.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1. Řád byl zpracován Přepravcem v souladu s ustanovením § 58 odstavec 8 písm. t) Energetického zákona a předložen ke schválení ERÚ, který má podle ustanovení § 17 odst. 7 písm. g) energetického zákona pravomoc Řád schvalovat.
- 20.2. Přepravce zveřejní znění Řádu, včetně změn, na internetových stránkách Přepravce.
- 20.3. Tento Řád jakožto i všechny právní vztahy založené v souvislosti s přepravou plynu Přepravcem dle Řádu a Smlouvy o přepravě plynu se řídí právním řádem České republiky.
- 20.4. Nedílnou součástí Řádu jsou následující přílohy:
 - 20.4.1. Příloha č. 1: Podmínky finanční způsobilosti Uživatele soustavy,
 - 20.4.2. Příloha č. 2: Kvalitativní parametry plynu,
 - 20.4.3. Příloha č. 3: Seznam vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy,
 - 20.4.4. Příloha č. 4: Technické podmínky připojení k přepravní soustavě.



PŘÍLOHA Č. 1. PODMÍNKY FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI UŽIVATELE SOUSTAVY

1. Uživatel soustavy musí prokázat Přepravci dostatečnou finanční způsobilost k plnění svých povinností dle Smlouvy o přepravě plynu.
2. Uživatel soustavy se považuje za dostatečně finančně způsobilého k plnění svých povinností dle Smlouvy o přepravě plynu v případě, že:
 - i. řádně hradí veškeré dluhy nejpozději v den splatnosti,
 - ii. jeho Kreditní expozice je nižší nebo rovna přidělenému Kreditnímu limitu.
3. Finanční způsobilost musí Uživatel soustavy prokázat dle bodu 8 a 9 níže:
 - i. nejpozději 2 kalendářní měsíce před prvním plynárenským dnem, ve kterém má být přeprava plynu dle Smlouvy o přepravě plynu zahájena, nebo
 - ii. nejpozději 2 pracovní dny před rezervací nebo převodem přepravní kapacity, v případě, že doba mezi rezervací nebo převodem přepravní kapacity a prvním plynárenským dnem, ve kterém má být přeprava plynu dle Smlouvy o přepravě plynu zahájena, je kratší než 2 kalendářní měsíce, nebo
 - iii. nejpozději 2 pracovní dny před podáním každé nabídky v aukci přepravní kapacity.
4. Uživatel soustavy udržuje finanční způsobilost po celou dobu trvání platnosti a účinnosti Smlouvy o přepravě plynu tak, aby finanční způsobilost splňoval v každém okamžiku platnosti a účinnosti Smlouvy o přepravě plynu nejméně po období následujících 90 kalendářních dnů, nejdéle však 2 následující kalendářní měsíce po skončení platnosti a účinnosti příslušné Smlouvy o přepravě plynu.
5. Pokud v průběhu 2 kalendářních měsíců následujících po skončení platnosti a účinnosti příslušné Smlouvy o přepravě plynu bude celková Kreditní expozice Uživatele soustavy ze všech platných a účinných Smluv o přepravě plynu (tj. bez započítání Kreditní expozice z příslušné ukončené Smlouvy o přepravě plynu) vyšší nebo rovna celkové Kreditní expozici před ukončením příslušné Smlouvy o přepravě plynu, není udržování kreditní expozice ve vztahu k ukončené Smlouvě o přepravě plynu po dobu 2 následujících kalendářních měsíců po skončení platnosti a účinnosti příslušné Smlouvy o přepravě plynu dle předchozího bodu vyžadováno.
6. Dojde-li ke změně skutečností ovlivňujících hodnocení finanční způsobilosti Uživatele soustavy, je Uživatel soustavy povinen tuto změnu bezodkladně oznámit Přepravci.
7. Neprokázání plnění finanční způsobilosti kdykoliv v průběhu doby trvání Smlouvy o přepravě plynu je porušením Smlouvy o přepravě plynu a má za následek právo Přepravce od Smlouvy o přepravě plynu odstoupit.
8. Kreditním limitem se rozumí akceptovaná výše nezajištěného kreditního rizika Přepravce vůči Uživateli soustavy. Uživatel soustavy může kreditní limit získat na základě ratingu a vlastního kapitálu („VK“) dle násl. tabulky. Při nesplnění ratingových podmínek, je kreditní limit roven 0. V případě předložení finančních výkazů v jiné měně než v CZK bude pro přepočet použit devizový kurz publikovaný ČNB k datu kreditního hodnocení.

Rating				Kreditní limit
S&P / Fitch	Moody's	CreditReform	Dun & Brads. ²	
AAA až AA-	Aaa až Aa3	100-150	100-91	20 % VK
A+ až A-	A1až A3	151-200	90-71	10 % VK
BBB+ až BBB-	Baa1 až Baa3	201-250	70-51	5 % VK

K prokázání splnění podmínek pro udělení kreditního limitu na základě ratingu a vlastního kapitálu předloží Uživatel soustavy:

- i. finanční výkazy k datu ne staršího než 18 měsíců ověřené finančním auditorem,
 - ii. ratingové hodnocení od společnosti Standard & Poor's, Moody's, Fitch, Creditreform nebo Dun & Bradstreet (hospodářská zpráva s Failure Score) ne starší než šest měsíců.
9. Kreditní expozice je definována jako maximální možná hodnota dluhu Uživatele soustavy vůči Přepravci snižená o hodnoty jednotlivých způsobilých forem zajištění, které jsou definovány níže v článku 10. Maximální možná hodnota dluhu Uživatele soustavy je daná součtem následujících 3 dílčích rizik Přepravce vůči Uživateli soustavy:
- i. Přepravní riziko – hodnota měsíční platby za všechny smluvní kapacity.
 - ii. Riziko denní aukce – pro každou Aukci jako součin nejvyšší ceny v jednotlivých nabídkách Uživatele soustavy a nižší z dvojice hodnot – suma přepravních kapacit v jednotlivých nabídkách a Kapacita k aukci.
 - iii. Bilančně-přepravní riziko – součin nižšího ze součtů sjednané denní kapacity, čísla 2 a 1,2násobku průměru pevné denní ceny vyrovnávacího plynu za předcházející měsíc stanovené v platném cenovém rozhodnutí ERÚ, přičemž součtem sjednané denní kapacity se rozumí suma celkové sjednané denní přepravní kapacity Uživatele soustavy na vstupních hraničních bodech nebo suma celkové sjednané denní přepravní kapacity Uživatele soustavy na výstupních hraničních bodech ze všech jeho platných Smluv o přepravě plynu vyjádřená v MWh. Pokud má Uživatel soustavy uzavřenou Smlouvu o zúčtování odchylek, je hodnota rizika 0.

V případě, kdy je Přepravce povinen účtovat Uživateli soustavy DPH za poskytnuté služby v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je v rámci kalkulace výsledná výše maximální možné hodnoty dluhu navýšená o DPH.

10. Způsobilé formy zajištění jsou následující:

- 10.1. Neodvolatelná a bezpodmínečná finanční záruka vystavená způsobilou bankou nebo jiným způsobilým výstavcem, není-li jím banka.
- 10.2. Neodvolatelné a bezpodmínečné ručení vystavené způsobilým ručitelem dle vzorového dokumentu uvedeného na internetových stránkách Přepravce.
- 10.3. Jistota ve formě složení finanční částky (kauce) na účet Přepravce.
- 10.4. Za způsobilou banku, výstavce nebo ručitele dle bodu 10.1 a 10.2 jsou považovány banky, výstavci nebo ručitelé mající dlouhodobý rating od společnosti Standard & Poor's, Moody's nebo Fitch minimálně BBB- / Baa3.

² V případě Dun & Bradstreet se nepoužívá přímo rating D&B, ale tzn. D&B Failure score.



11. Pokud Uživateli soustavy skončí účinnost Smlouvy o přepravě plynu a Uživatel soustavy vyrovnal veškeré své dluhy vůči Přepravci, Přepravce na vyžádání vrátí Uživateli soustavy do 10 pracovních dnů ty formy zajištění, kterými se zajistil a které lze současně vrátit a jejichž doba platnosti ještě neskončila.



PŘÍLOHA Č. 2. KVALITATIVNÍ PARAMETRY PLYNU

Plyn dodávaný a předávaný na vstupních/výstupních bodech do/z přepravní soustavy stanovených Smlouvou o přepravě plynu musí splňovat následující chemické a fyzikální podmínky:

a) Chemické složení

Složka	%mol
Metan	min. 85 %
Etan	max. 7 %
Propan	max. 3 %
Suma butanů	max. 2 %
Suma pentanů a vyšších uhlovodíků	max. 0,5 %
Kyslík	max. 0,02 %
Dusík	max. 5 %
Oxid uhličitý	max. 3 %
Sirovodík (H ₂ S)	max. 6 mg/m ³
Merkaptanová síra (RSH)	max. 5 mg/m ³
Síra celkem	max. 30 mg/m ³
Wobbeho index	min. 12,7 kWh/m ³ (45,7 MJ/m ³) max. 14,5 kWh/m ³ (52,2 MJ/m ³)
Relativní hustota	min. 0,56 max. 0,70
Spalné teplo	min. 9,4 kWh/m ³ (33,8 MJ/m ³) max. 11,8 kWh/m ³ (42,5 MJ/m ³)

Vztaženo na normální podmínky $t_2 = 15\text{ °C}$ a $p = 101,325\text{ kPa}$ a teplotu spalin $t_1 = 15\text{ °C}$, pro suchý plyn - relativní vlhkost $\varphi = 0$, plyn neobsahující vodní páru.

b) Rosný bod vody

Hodnota Rosného bodu vody vztažená na tlak 4 MPa nesmí být vyšší než mínus sedm stupňů Celsia (-7 °C).

c) Rosný bod uhlovodíků

Hodnota Rosného bodu uhlovodíků nesmí být vyšší než nula stupňů Celsia (0 °C) v celém rozsahu provozních tlaků.

d) Plyn nesmí obsahovat prach a kondenzáty.



PŘÍLOHA Č. 3. VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ BODY PŘEPRAVNÍ SOUSTAVY

A. Vstupní hraniční body

- 1) **Lanžhot** - napojení na přepravní soustavu provozovanou společností eustream, a.s.

Minimální Předávací tlak: 5,67 MPa

Maximální Předávací tlak: 6,10 MPa (střední úsek) / 7,35 MPa (jižní úsek)

Lanžhot – Mokrý Háj³

Minimální Předávací tlak: 4,60 MPa

Maximální Předávací tlak: 4,90 MPa

- 2) **Hora Sv. Kateřiny** – napojení na přepravní soustavu provozovanou společností Ontras Gastransport GmbH

Minimální Předávací tlak: 5,00 MPa

Maximální Předávací tlak: 6,10 MPa

- 3) **Hora Sv. Kateřiny Olbernhau** – napojení na přepravní soustavu provozovanou společností GASCADE Gastransport GmbH

Minimální Předávací tlak: 4,91 MPa

Maximální Předávací tlak: 8,40 MPa

- 4) **Waidhaus**

- a) napojení na přepravní soustavu provozovanou společností MEGAL GmbH&Co.KG

Minimální Předávací tlak: 4,91 MPa

Maximální Předávací tlak: 7,35 MPa

- b) napojení na přepravní soustavu provozovanou společností Open Grid Europe GmbH

Minimální Předávací tlak: 4,91 MPa

Maximální Předávací tlak: 6,10 MPa

- 5) **BRANDOV - OPAL** – napojení na přepravní soustavu OPAL provozovanou společností OPALGastransport, GmbH & Co. KG

Minimální Předávací tlak: 7,3 MPa

Maximální Předávací tlak: 10 MPa

³ U vstupního hraničního bodu Lanžhot – Mokrý Háj nelze rezervovat přepravní kapacitu ze strany sousedícího provozovatele přepravní soustavy.



- 6) **Český Těšín** – napojení na přepravní soustavu provozovanou společností Gas Transmission Operator GAZ SYSTEM S.A.

Minimální Předávací tlak: 1,7 MPa

Maximální Předávací tlak: 6,3 MPa

B. Výstupní hraniční body

- 1) **Lanžhot** - napojení na přepravní soustavu provozovanou společností eustream, a.s.

Minimální Předávací tlak: 5,67 MPa

Maximální Předávací tlak: 6,10 MPa (střední úsek) / 7,35 MPa (jižní úsek)

- 2) **Lanžhot – Mokřý Háj⁴**

Minimální Předávací tlak: 4,60 MPa

Maximální Předávací tlak: 4,90 MPa

- 3) **Hora Sv. Kateřiny** – napojení na přepravní soustavu provozovanou společností Ontras - VNG Gastransport GmbH

Minimální Předávací tlak: 4,32 MPa

Maximální Předávací tlak: 6,10 MPa

- 4) **BRANDOV - STEGAL** - napojení na přepravní soustavu provozovanou společností GASCADE Gastransport GmbH & Co. KG

Minimální Předávací tlak: 4,31 MPa

Maximální Předávací tlak: 6,18 MPa

- 5) **BRANDOV - OPAL** – napojení na přepravní soustavu OPAL provozovanou společností OPAL Gastransport, GmbH & Co. KG

Minimální Předávací tlak: - MPa

Maximální Předávací tlak: - MPa

- 6) **Waidhaus**

- a) napojení na přepravní soustavu provozovanou společností MEGAL GmbH&Co.KG

⁴ U vstupního hraničního bodu Lanžhot – Mokřý Háj nelze rezervovat přepravní kapacitu ze strany sousedícího provozovatele přepravní soustavy.



Minimální Předávací tlak: 4,91 MPa
Maximální Předávací tlak: 7,35 MPa

- b) napojení na přepravní soustavu provozovanou společností Open Grid Europe GmbH

Minimální Předávací tlak: 4,91 MPa
Maximální Předávací tlak: 6,10 MPa

6) Český Těšín – napojení na přepravní soustavu provozovanou společností Gas Transmission Operator GAZ SYSTEM S.A.

Minimální Předávací tlak: 2,65 MPa v letním období (květen - září)
Minimální Předávací tlak: 4,5 MPa v zimním období (říjen - duben)
Maximální Předávací tlak: 6,3 MPa

Přehled EIC kódů pro Vstupní a Výstupní hraniční body

Vstupní hraniční body	EIC kód
Lanžhot	21Z0000000000061Z
Hora Svaté Kateřiny	21Z00000000000228
Hora Svaté Kateřiny Olbernhau	21Z0000000000092O
Waidhaus	21Y---A001A015-W
Brandov Opal	21Z0000000000242V
Český Těšín	21Z0000000000239K

Výstupní hraniční body	EIC kód
Lanžhot	21Z0000000000061Z
Hora Svaté Kateřiny	21Z00000000000228
Brandov Stegal	21Z0000000000091Q
Brandov Opal	21Z0000000000242V
Waidhaus	21Y---A001A015-W
Český Těšín	21Z0000000000239K



C. Vstupní a výstupní body virtuálních zásobníků plynu

- 1) vstupní a výstupní bod virtuálního zásobníku plynu provozovaného společností RWE Gas Storage, s.r.o. je tvořen následujícími Předávacími místy ze zásobníků plynu:
 - a) Dolní Dunajovice
 - b) Tvrdonice
 - c) Štramberk
 - d) Třanovice
 - e) Lobodice
 - f) Háje
- 2) vstupní a výstupní bod virtuálního zásobníku plynu provozovaného společností MND Gas Storage a.s. je tvořen Předávacím místem ze zásobníku plynu:
 - a) Uhřetice
- 3) vstupní a výstupní bod virtuálního zásobníku plynu provozovaného společností Moravia Gas Storage a.s. je tvořen Předávacím místem ze zásobníku plynu:
 - a) Dambořice⁵

Pro potřeby stanovení tlakových a kvalitativních parametrů plynu vtlačeného nebo vytěženého ze zásobníků plynu jsou jako směrodatné uvažovány hodnoty naměřené na příslušných Předávacích místech mezi provozovatelem zásobníku plynu a provozovatelem přepravní soustavy.

D. Výstupní body odběrných míst zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě:

- 1) výstupní body v domácí zóně RWE GasNet, s.r.o.:
 - a) EIC kód: 27ZG007Z0000003W - Hněvice
 - b) EIC kód: 27ZG007Z0000005S - Čížkovice
 - c) EIC kód: 27ZG007Z0000006Q - Lovosice
 - d) EIC kód: 27ZG007Z0000004U - Budyně
 - e) EIC kód: 27ZG007Z00000012V – Bečov
 - f) EIC kód: 27ZG007Z0000009K – Prachovice
 - g) EIC kód: 27ZG007Z0000007O – Prchalov
- 2) výstupní body v domácí zóně E.ON Distribuce, a.s.:
 - a) EIC kód: 27ZG007Z00000015P – Planá nad Lužnicí
- 3) výstupní body pro vlastní spotřebu zásobníků plynu:
 - a) 27ZG007V00000014Q VZP RWE VS – RWE Gas Storage, s.r.o.
 - b) 27ZG007V00000013S VZP MND VS – MND Gas Storage a.s.
 - c) 27ZG007V00000016M VZP MGS VS - Moravia Gas Storage a.s.

⁵ Tento vstupní a výstupní bod bude aktivní 10. dne po dni, kdy nabude právní účinnosti rozhodnutí o udělení licence na uskladnění plynu pro provozovatele zásobníku plynu Moravia Gas Storage a.s.



PŘÍLOHA č. 4. TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ K PŘEPRAVNÍ SOUSTAVĚ

1. Úvod

1.1. Podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, zásobníků plynu a odběrných míst zákazníků k přepravní soustavě a způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním dodávky plynu jsou stanoveny vyhláškou č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství (dále jen „**Vyhláška o připojení**“).

1.2. Podmínky připojení upravují základní pravidla, která jsou jednotně používána pro připojování plynových zařízení k přepravní soustavě. Připojovaná plynová zařízení musí splňovat požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy, technickými normami a technickými pravidly.

2. Podmínky připojení k přepravní soustavě

2.1. Připojení je možné uskutečnit pouze po uzavření smlouvy o připojení k přepravní soustavě (dále jen „**Smlouva o připojení**“). Podkladem pro uzavření Smlouvy o připojení je řádně vyplněná, podepsaná a doručená Žádost o připojení k přepravní soustavě (dále jen „**Žádost o připojení**“).

2.2. Žádost o připojení se podává v případech vymezených ve Vyhlášce o připojení.

2.3. Žádost o připojení podává žadatel písemně na formuláři Žádosti o připojení. Formulář Žádosti o připojení je v elektronické podobě dostupný na webových stránkách Přepravce. Náležitosti Žádosti o připojení jsou uvedeny v příloze č. 1 Vyhlášky o podmínkách připojení k plynárenské soustavě.

2.4. Pokud Přepravce po doručení Žádosti o připojení vyhodnotí předložené údaje v souladu s Vyhláškou o připojení jako neúplné, požádá žadatele nebo jeho zmocněnce o opravu či doplnění Žádosti o připojení, a to ve lhůtě uvedené ve Vyhlášce o připojení.

2.5. Lhůta pro vyjádření Přepravce k Žádosti o připojení začíná běžet dnem doručení řádně a úplně vyplněné Žádosti o připojení Přepravci.

2.6. V případě, že je Žádost o připojení úplná, zašle Přepravce žadateli písemný návrh Smlouvy o připojení, a to ve lhůtě stanovené Vyhláškou o připojení.

2.7. Nelze-li zařízení žadatele připojit z důvodu, že by v důsledku připojení zařízení došlo k ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu přepravní soustavy, sdělí Přepravce tuto skutečnost žadateli ve lhůtě stanovené ve Vyhlášce o připojení včetně konkrétních důvodů, pro které nelze zařízení žadatele připojit. Je-li však možné zařízení žadatele připojit za jiných podmínek, postupuje Přepravce dle Vyhlášky o připojení.